

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2740/2532

บริษัท ดังเอ็งไอออนเวอร์คส์ จำกัด โจทก์
บริษัท แลและส หาย ก่อสร้าง จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204

โจทก์กับจำเลยที่ 1 เพียงแต่ตกลงกันว่า จำเลยที่ 1 ต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์เมื่อรับเงินค่างวดจากการรถไฟแห่งประเทศไทยตามจำนวนที่ตกลงกันไว้โดยทันที ถือว่ามีใช้กรณีที่มีการกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน จำเลยที่ 1 จะตกเป็นผู้ผิดนัดก็ต่อเมื่อโจทก์ได้ให้คำเตือนแล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ให้คำเตือน จำเลยที่ 1 หลังจากจำเลยที่ 1 ได้รับเงินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ละงวด จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตั้งแต่วันดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกันประมูลงานและชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางรถไฟจากการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยตกลงแบ่งหน้าที่กันทำงาน และมีเงื่อนไขว่า จำเลยที่ 1 จะต้องแบ่งค่างานที่ได้รับให้โจทก์ร้อยละ 6.56 ของเงินงวดแต่ละงวดที่จำเลยที่ 1 ได้รับจากการรถไฟฯ ซึ่งมีการทำสัญญากันไว้ และมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่จ่ายเงินให้โจทก์ ขอ

ให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายรวม
17,458,599.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5ต่อปี ในต้นเงิน 16,592,594 บาท

จำเลยที่ 1 ให้การว่า สัญญาที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับโจทก์ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่มีผลใช้บังคับ โจทก์ไม่เสียหาย ขอให้
ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม สัญญาที่จำเลยที่ 1 ทำไว้กับโจทก์
เป็นโมฆะ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ หนี้ตามสัญญาเป็นหนี้ที่ต้องชำระ ณ เวลา
กำหนดแน่นอน แต่โจทก์ผ่อนเวลาชำระหนี้ให้จำเลยที่ 1 ดังนั้น จำเลยที่ 2 จึงหลุด
พ้นจากความรับผิดชอบให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 14,220,727 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2526 จนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์ ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ใช้ให้จำเลยที่ 2 ใช้แทน แต่ต้องไม่เกินวงเงิน
ค้ำประกันคำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบชำระเงินให้แก่โจทก์ตามสัญญา
โดยจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกันด้วย และวินิจฉัยเรื่อง
ดอกเบี้ยว่าที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ต้องจ่ายเงินตามสัญญาให้แก่โจทก์ทันทีเมื่อได้
รับเงินต่างวดจากการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงมีพฤติการณ์ที่สามารถอนุมานได้ว่า

จำเลยที่ 1 จะต้องชำระหนี้ให้แก่โจทก์เมื่อใด ต้องคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่จำเลยที่ 1
รับเงินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ละงวดมิใช่คิดจากวันที่ 20 มิถุนายน 2526
ซึ่งเป็นวันครบกำหนดการทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ นั้น เห็นว่า ตามสัญญา
เพียงกำหนดให้จำเลยที่ 1 ต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์เมื่อรับเงินค่างวดจากการรถไฟ
แห่งประเทศไทยตามจำนวนที่ตกลงกันไว้โดยทันที ซึ่งมีใช้กรณีที่ถือว่าได้มีการ
กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน จำเลยที่ 1 จะตกเป็นผู้ผิดนัดก็ต่อเมื่อ
โจทก์ได้ให้คำเตือนแล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ให้คำเตือนจำเลยที่ 1 หลังจาก
จำเลยที่ 1 ได้รับเงินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ละงวด จำเลยที่ 1 จึงต้องจ่าย
ดอกเบี้ยให้โจทก์นับแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป

พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นแก่โจทก์.

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-ศิลปชัย มัทธุรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ